



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0044064-52.2017.8.26.0050** **CONTROLE: 1144/2017**

São Paulo, 19 de julho de 2017 foi instalada a audiência de instrução e julgamento, lavrando-se o presente termo como disposto no artigo 405, na redação dada pela Lei 11719/08.

Presentes:

MM. Juiz de Direito **Dr. José Roberto Cabral Longaretti**
 DD. Promotor(a) de Justiça **Dr. Osias Daudt**
 DD. Defensora Pública **Dra. Fabiana Camargo Miranda Guerra**

Réu: **JULIO CESAR DA SILVA DONATO**

Pelo MM. Juiz foi dito que: considerando as peculiaridades do caso concreto e tendo em vista o fundado receio de fuga por parte do réu, que se encontra preso, bem como considerando ainda o perigo à incolumidade física das pessoas presentes nesta audiência, determino que o réu permaneça algemado durante à realização dos trabalhos.

Testemunha: **FRANCIELE RANGEL SILVA,**
ERNADES ALVES FERREIRA

Artigos da denúncia **Art. 33 "caput" do(a) SISNAD**

Instrução

Esta audiência foi realizada por meio audiovisual com a anuência das partes. Foram ouvidas as testemunhas e, após, realizado o interrogatório do réu, com quem a Defesa teve a oportunidade de entrevistar-se. Em seguida, **pelo MM. Juiz foi dito: 1- Tendo em vista que o réu é representado pela Defensoria Pública e sua hipossuficiência é presumível, fica isento do recolhimento da taxa judiciária. 2- Não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, passando a palavra às partes para que se manifestem em debates.**

Debates

Acusação: Trata esta ação penal de prática do delito de tráfico de drogas, cuja imputação é feita nos seguintes termos: DA DENÚNCIA. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de maio de 2017, por volta das 02h30, na Avenida Rio Branco, esquina com Avenida Duque de Caxias, República, nesta cidade e comarca, **JULIO**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

CESAR DA SILVA DONATO, de 20 anos de idade, qualificado a fls.20, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, 23 (vinte e três) plásticos, com massa líquida de 21 gramas, contendo *Tetrahydrocannabinol*, mais conhecida como maconha, e 10 (dez) comprimidos, com massa líquida de 3,2 gramas, de *ecstasy*, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, além da quantia de R\$64,00 (sessenta e quatro reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls.08/09 e laudo de constatação de fls.11/13. Segundo se apurou, na data e local dos fatos, policiais civis, em patrulhamento, avistaram dois indivíduos em comportamento suspeito, sendo um deles o ora denunciado. Ao se aproximarem deles, um empreendeu fuga. Apenas o denunciado foi abordado. Ao procederem a revista pessoal, os policiais encontraram na posse do denunciado, mais especificamente num par de tênis que segurava nas mãos, 10 (dez) plásticos de maconha e a quantia de R\$64,00 (sessenta e quatro reais). Indagado, o mesmo afirmou que a droga era destinada à venda na região da “Cracolândia”. Questionado se havia mais entorpecentes em sua residência, o mesmo negou, mas permitiu o deslocamento e a entrada dos policiais no quarto da pensão onde morava, na Alameda Helvetia esquina com a Alameda Dino Bueno, onde foi encontrado o restante das drogas citadas. No mais, foi apreendido um televisor LG, a qual o agente confirmou ter adquirido na “Cracolândia”. A natureza e a diversidade das drogas (maconha e ecstasy), a quantidade e forma de acondicionamento, o depósito e sua confissão, evidenciam que os entorpecentes se destinavam à entrega rápida ao consumo de terceiros, e que o dinheiro apreendido era produto do tráfico. DO RELATÓRIO SUCINTO DO PROCESSO. A denúncia foi recebida e o réu citado ofertou defesa preliminar escrita. Na fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado, de maneira que o presente processo teve regular andamento. DA MATERIALIDADE. A materialidade do delito está comprovada via auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls.08|09, laudo pericial toxicológico provisório de fls.11|13 e definitivo de fls. 95|97, além da prova oral a seguir explanada. DA AUTORIA. A autoria também resultou certa dos elementos probantes recolhidos nesta ação penal. Vejamos. DA PROVA ORAL. A testemunha de acusação Franciele Rangel Silva, policial militar, afirmou que patrulhava pelo local e avistou dois indivíduos. Mandou-os parar e ambos correram. O réu foi abordado e dentro de um tênis que estava com ele foram encontradas as drogas (maconha), além de 64,00 reais. Foram à pensão em que o réu estava morando, adentraram com autorização


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

dele, e lá encontraram o restante das drogas (o restante da maconha e ecstasy). A **testemunha** de acusação Ernandes Alves Ferreira, policial militar, afirmou que patrulhava pelas imediações do local quando avistou o réu e outro indivíduo. Foi dada ordem de parada e eles correram. O réu foi abordado e com ele encontradas 10 porções de maconha, em um tênis que ele carregava nas mãos. Ele confirmou que as drogas eram para venda. Ele mesmo disse que tinha mais drogas na casa dele. Foram até o local e localizaram mais 13 porções de maconha e os comprimidos de ecstasy. Foi também apreendida um televisor que ele não soube explicar a procedência. Havia uma mulher próximo ao local que seria a namorada do réu. Ela viu o encontro das drogas na casa, mas ela não foi levada à Delegacia de Polícia. O **acusado** Julio César da Silva Donato declarou que portava 10 porções de maconha que tinha acabado de comprar para usar. O indivíduo que fugiu foi quem lhe vendeu as drogas. Disse aos policiais que tinha comprado para uso. Autorizou os policiais a ir à sua casa, mas lá nada mais foi encontrado. Após a prisão em flagrante destes autos, foi preso mais duas vezes por tráfico e roubo. Também não estava traficando nessa segunda vez. Confirma que praticou o sequestro, todavia. Sua namorada estava em sua casa e acompanhou parte da revista e depois os policiais a mandaram sair. Não a conhece direito na verdade, ela somente estava ali para passar uns dias consigo. Como adolescente tem 2 passagens por furto e 2 por tráfico de drogas.

DA ANÁLISE DA PROVA. Todavia, a versão exculpatória do réu resultou isolada e completamente à margem do robusto complexo probatório produzido neste processo. Como visto as testemunhas trazem elementos de prova insuperáveis da prática do delito de tráfico pelo acusado de modo que sua responsabilização penal é imperativa. Com efeito, os policiais apreenderam na posse do acusado e em sua residência as referidas quantidades de maconha e de ecstasy, após tentativa de fuga. As circunstâncias da prisão em flagrante, o local da infração conhecido como ponto de venda de drogas, o comportamento do acusado, a tentativa de fuga, a apreensão de drogas e dinheiro consigo, a apreensão de mais drogas em sua residência, a forma de embalagem das porções, indicam seguramente que os entorpecentes eram destinados à venda para terceiros consumidores. Portanto, descabe mera alegação defensiva de que os depoimentos de policiais não merecem credibilidade, eis que se assim fosse a lei processual não os autorizaria expressamente a prestar testemunhos como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202). Outrossim, os policiais assumem o compromisso de dizer a verdade igualmente às demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, nem qualquer distinção de valoração dos testemunhos. Nesse sentido o STF já decidiu: ***“O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”*** (HC 73.518-5, Rel. Celso de Melo, DJU 18-10-96, p. 39.846). É certo que os depoimentos de policiais devem receber o mesmo tratamento dos demais depoimentos, não havendo por que de antemão deles desacreditar. No caso concreto, seus depoimentos conferem com o que consta dos autos, com a dinâmica dos fatos e suas circunstâncias, refrisando que os policiais sequer eram conhecidos do acusado e, portanto, motivo algum teriam para incriminá-lo injustamente. Cabe registrar que a entrada dos policiais na morada do réu contou com o consentimento do réu como ele mesmo informou, de modo que é incabível alegação de violação de domicílio. A versão do réu não pode ser aceita porque completamente falaciosa. Veja Excelência que, dias depois da prisão por estes fatos ora em destaque, ele foi novamente preso por cometimento de tráfico de drogas e ainda passou a responder processo por roubo e extorsão mediante sequestro, crimes gravíssimos que revelam a alta periculosidade do acusado. Dessarte, comprovadas materialidade e autoria do delito, de rigor a procedência da ação penal. DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. O denunciado já foi preso posteriormente por outro delito de tráfico e regularmente processado por tal delito, além de responder a outro processo por roubo e extorsão mediante sequestro. A prática de tais gravíssimos crimes revelam a personalidade deturpada e a péssima conduta social do réu, e demonstram o extremo perigo que ele representa para o meio social, de modo que a pena base deve ser acrescida do mínimo legal. AGRAVANTES E ATENUANTES. Não incidem. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA|QUALIFICADORAS E PRIVILEGIADORAS. Não incidem na espécie. Incabível o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343|06 ante a ausência de bons antecedentes do acusado. DA DETRAÇÃO. Eventual pleito do benefício da detração não deve ser acatado por ora, eis que inviável a análise nesse momento de possibilidade de progressão a regime mais brando, não bastando somente o tempo de desconto da pena (requisito objetivo), mas carecendo de apreciação quanto ao bom comportamento carcerário (requisito de ordem subjetiva), a ser atestado pelo Diretor do estabelecimento penal, *ex vi* do artigo 112 da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

LEP. Tal apreciação deve ser feita no Juízo adequado, qual seja, o da Execução da pena. DO REGIME DE PENA. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ante a extrema gravidade do delito, equiparado a hediondo por lei, a exigir maior rigor em seu tratamento dada sua enorme perniciosidade social, o único regime adequado para cumprimento da pena é o **fechado**. DO PEDIDO FINAL. Ante o exposto, comprovadas materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputado na denúncia, postulo pela prolação de sentença condenatória em face do acusado nos termos acima referidos e requeiro seja decretado o perdimento dos valores apreendidos, pois provenientes do comércio ilícito de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, bem como seja ordenada a destruição das drogas caso ainda não tenha sido adotada a providência nestes autos.

Defesa: Meritíssimo Juiz, a ação penal deve ser julgada improcedente, uma vez que inexistente prova segura para fundamentar a condenação em relação ao acusado. Preliminarmente, requer-se o reconhecimento da nulidade absoluta do presente feito, em razão de flagrante ofensa a inviolabilidade de domicílio (CRFB, art. 5º, IX). Com efeito, os policiais foram até o quarto de pensão onde o réu residia para revistar o local sem que houvesse mandado de busca e apreensão expedido com autorização judicial. Eventual consentimento do proprietário, que estava algemado e contido pelos policiais, conforme os próprios policiais informaram em juízo, é manifestamente viciado, pela própria condição do réu de estar preso e algemado, não possuindo qualquer validade. A ofensa à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, IX da CF), eiva todo o processo penal de nulidade absoluta, não podendo ser convalidado, devendo o acusado ser absolvido, pela nulidade absoluta da prova da materialidade. Vencida a preliminar arguida, a ação penal deve ser julgada improcedente. Com efeito, na delegacia de polícia, o acusado permaneceu em silêncio, não devendo tal atitude ser interpretada em seu prejuízo, por tratar-se de exercício de direito garantido pela Constituição Federal. Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito, esclarecendo que havia acabado de comprar 10 porções de maconha para seu uso junto com sua namorada. O rapaz que lhe vendeu a droga fugiu. Os policiais queriam que informasse quem era tal pessoa. Não informou aos policiais. Eles perguntaram se havia alguma coisa em sua residência. Foram até o local e nada encontraram. Sua namorada estava na pensão e acompanhou a revista feita pelos policiais. Merece crédito a versão de inocência do acusado, uma vez que as demais provas colhidas em juízo não

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

comprovaram a pratica do delito imputado ao réu. A prova acusatória ficou reduzida aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu, os quais não se prestam a comprovar a autoria do crime imputado ao réu. A testemunha Franciele disse que estava em patrulhamento quando avistou duas pessoas e uma delas correndo em direção ao fluxo. O réu foi abordado e em revista encontrou algumas porções de maconha no tênis. O réu disse que havia mais drogas em sua residência. Localizou no quarto da pensão em que o réu residia mais 10 porções de maconha e mais algumas de ecstasy. Não havia ninguém nesta pensão. Ninguém acompanhou a revista. Não possuía mandado de busca e apreensão para realizar na casa do réu. O réu estava preso e algemado quando foi levado até o quarto da pensão. A testemunha Ernandes disse que avistou o réu em atitude suspeita de dois rapazes. Decidiu pela abordagem e um deles fugiu. O réu possuía uma tênis nas mãos, dentro do qual localizou 10 porções de maconha. O réu disse que a droga era para venda e que em sua casa havia mais. Foi até a casa do réu, localizando mais 13 porções de maconha e ecstasy. Foi apreendida uma televisão no local também, que o réu não tinha nota fiscal. Uma companheira do réu estava no local e acompanhou a diligencia. Ela presenciou a localização da droga. A companheira do réu não foi conduzida ao DP como testemunha. Vê-se, assim, que os depoimentos dos policiais restaram isolados no conjunto probatório, eis que não confirmado por nenhuma testemunha isenta e imparcial. De acordo com a dinâmica dos fatos apurados, o réu foi abordado na região central da cidade, próximo a cracolândia, local, portanto, de grande fluxo de pessoas. Além disso, os policiais teriam ido a pensão em que o réu residia e, embora a revista tenha sido realizada na presença de testemunha civil, conforme afirmado pelo policial Ernandes, estranhamente, esta moça não foi identificada e conduzida ao distrito policial para esclarecer as circunstancias em que a prisão do réu ocorreu e se efetivamente alguma droga foi encontrada no quarto da pensão que o réu ocupava. Frisa-se, ainda, que o local da abordagem do réu foi recentemente objeto de ações violentas e arbitrárias da polícia, o que também se verifica no caso concreto, haja vista a revista policial realizada no interior da pensão sem que houvesse autorização judicial para tanto. De mais a mais, os depoimentos dos policiais não possuem a isenção e a imparcialidade necessárias, pois por terem sido os responsáveis pela detenção dos réus não possuem a isenção e a imparcialidade necessárias, uma vez que buscam legitimar os atos praticados durante a prisão a que deram causa. O conjunto probatório colhido é insuficiente para a condenação do acusado. Ressalta-se, ainda, que a favor dele milita o princípio da presunção de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

inocência, que somente pode ser afastado mediante prova plena e indubitável de suas responsabilidades. Conseqüentemente, a dúvida deve sempre favorecê-lo. Assim, diante do frágil conjunto probatório, aguarda a defesa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que ora se admite apenas “ad argumentandum”, requer-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da lei de drogas, uma vez que o réu admitiu que estava apenas com 10 porções de maconha para seu uso. Subsidiariamente, requer-se: 1) fixação da pena-base no mínimo legal, 2) reconhecimento da atenuante da menoridade, 3) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em patamar máximo de 2/3, vez que o réu preenche os requisitos legais. De fato, o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Além disso, não comprovou o Ministério Público o envolvimento do réu em atividade criminosa ou organização criminosa, tratando-se de alegação não fundamentada nos elementos de prova dos autos. 4) Requer-se, ainda, a fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do CP e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo legal da lei de drogas que vedava a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastando-se assim qualquer óbice a fixação de regime aberto e pena alternativa. 5) direito ao recurso em liberdade.

Sentença: VISTOS. JULIO CESAR DA SILVA DONATO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de maio de 2017, por volta de 02h30, na Avenida Rio Branco esquina com Avenida Duque de Caxias nesta Comarca, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fim de tráfico de entorpecentes, 23 porções de maconha pesando 21 gramas e 10 comprimidos de *ecstasy*. Segundo se apurou, policiais militares (e não civis como consta da denúncia) avistaram dois indivíduos em comportamento suspeito, um deles o ora acusado. Quando se aproximaram deles, um fugiu, sendo apenas Julio abordado. Na busca pessoal, os policiais encontraram dentro de um par de tênis que ele segurava, 10 porções de maconha e R\$ 64,00. Indagado, o réu afirmou que a droga se destinava para venda na “Cracolândia”. Perguntado se tinha mais entorpecente em casa, Julio negou, mas permitiu o deslocamento e o ingresso dos policiais até o quarto de pensão onde morava, na Alameda Helvetia esquina com


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Alameda Dino Bueno, onde foi encontrado o restante das drogas e um televisor LG, que Julio disse ter comprado na “Cracolândia”. A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, sendo determinada, em 26 de junho de 2017, a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 81/82). Sobreveio a manifestação de fls. 104/105. A denúncia foi recebida a fls. 107. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade absoluta pela realização da busca domiciliar sem mandado e, no mérito, a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, seja a pena fixada no piso e no regime aberto, aplicando-se a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo e reconhecendo-se a menoridade relativa, substituindo-se a privação da liberdade por restrição de direitos, facultando-se o recurso em liberdade. **É O RELATÓRIO. DECIDO.** Inicialmente examino a preliminar defensiva para afastá-la. Como o próprio acusado informou em seu interrogatório, ele, espontaneamente, autorizou a entrada dos policiais no quarto da pensão. Não se olvide que já estava preso em flagrante e que os policiais militares somente poderiam chegar ao local por força de informes do réu. Ele sequer “reclamou” disso, limitando-se a afirmar que os policiais militares “jogaram no seu peito” mais quantidade de drogas. Assim, entendo que a ação policial não violou nenhum direito do acusado. A ação é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 137/140 confirmando serem maconha e N-Etilpentilona as substâncias apreendidas a fls. 12/13. O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente. Em Juízo, alegou que comprara 10 porções de maconha para usar com uma garota a quem não conhece bem, em uma pensão. Quando saiu do fluxo, estava com o traficante, conversando. Quando ele viu os policiais, saiu correndo, enquanto acabou sendo abordado. Informou aos policiais que era apenas usuário e eles queriam que os levasse até o traficante. Quando se negou a fazê-lo, eles disseram que queriam ir até sua casa. Autorizou e quando lá chegaram, os policiais militares “jogaram no seu peito” mais 13 porções de maconha e as 10 “balas”. Foi solto na custódia e preso, poucos dias depois, por outro tráfico, que alega não ter praticado, e por sequestro, cuja autoria confessa. Trabalhava cerca de duas vezes por semana, ajudando a esposa na venda de brinquedos. Quando era menor, teve duas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

“passagens” por furto e duas por tráfico. Sua negativa, porém, foi fulminada pela prova acusatória. O policial militar Ernandes informou que na data, durante patrulhamento de rotina, avistaram o acusado e outro indivíduo, resolvendo abordá-los. O outro fugiu, sendo apenas Julio abordado. Em um tênis branco que ele carregava na mão foram encontradas 10 porções de maconha, que o réu confessou destinavam-se ao tráfico no fluxo da “Cracolândia”. Ele portava, também, R\$ 64,00. Julio informou que tinha mais drogas no local onde morava, uma pensão, para onde se dirigiram, com autorização dele. Lá chegando, encontraram mais 13 porções de maconha e 10 comprimidos de *ecstasy*, além de um televisor 32', cuja origem ele não explicou satisfatoriamente, limitando-se a dizer que o “comprara” também no fluxo. Uma garota que estaria com o acusado se encontrava na pensão, mas acompanhou, à distância, a ação policial. Basicamente nesse mesmo sentido foram os informes da policial militar Franciele, havendo diferenciação apenas quando ela falou que na pensão “não havia ninguém”. Todavia, como tal divergência refere-se a aspecto secundário dos fatos, entendo que não invalidam os informes das testemunhas. Ora, diante daquilo que consta dos autos, observa-se que o contexto probatório da acusação é harmônico, robusto e sólido, o que impõe a condenação e inviabiliza a pretendida desclassificação, pois a conduta criminosa imputada ao acusado ficou cabalmente comprovada, permitindo concluir que as drogas destinavam-se ao tráfico ilícito, sendo oportuno salientar a inexistência de óbice à oitiva de policiais em Juízo: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF-HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF-HC nº 87.662/PE- rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 05/09/2006) “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ- HC 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz). *Prova. Testemunha. Depoimento de policial. Miliciano que atuou na ocasião do flagrante. Impossibilidade de descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação. Ato que possui eficácia probatória.* “O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal” (RT 816/549). “Inexiste impedimento para policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um agente de segurança, seja civil, seja militar” (RJD 25/334). “É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566). “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278). “Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275). Por fim, não observo nenhuma “estranheza” no não arrolamento de testemunhas não policiais para elaboração do flagrante. É cediço que pessoas estranhas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

às polícias, de forma sistemática, negam-se a figurar como testemunhas, até mesmo por temer algum tipo de represália. Por outro lado, causa estranheza que a defesa, que manteve contato com o acusado quando da notificação, sequer tenha arrolado a “acompanhante” de Julio como testemunha. Observo que a frase “frisa-se, ainda, que o local da abordagem do réu foi recentemente objeto de ações violentas e arbitrárias da polícia” reflete a opinião pessoal da defensora, da qual, respeitosamente, discordo.

Passo, então, à fixação da pena que será aplicada: Na fase do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no piso, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Inexistindo agravante a reconhecer, a menoridade relativa não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ. Não entendo aplicável a regra do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à hipótese dos autos, pois, como se observa a fls. 04/05 e 06/07 do apenso, e foi confirmado pessoalmente pelo acusado nesta audiência, ele está preso também por outros processos, um pelo mesmo tipo de crime e outro por “sequestro”, praticado o primeiro poucos dias depois dos fatos sob exame e o segundo alguns dias antes, demonstrando que se dedica a atividades criminosas, o que impede a benesse por expressa determinação legal, motivo pelo qual torno aquela sanção definitiva. Não se olvide que, além desses processos, o acusado informou que já teve quatro representações na Justiça da Infância e da Juventude, duas também por tráfico, o que bem demonstra sua personalidade voltada á prática de ilícitos. Diante desse contexto pessoal e considerando que o tráfico é equiparado a crime hediondo, entendo que o regime inicial adequado ao cumprimento da pena é o fechado. Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para condenar o réu **JULIO CESAR DA SILVA DONATO** como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de cinco anos de reclusão, no regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto na lei especial, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial fechado, o que seria verdadeiramente paradoxal e contraditório, até mesmo porque, obviamente, subsistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, evidentemente agravadas pela condenação. Aliás, essa questão somente acaba discutida em um sistema processual penal absolutamente surreal e desconexo como o brasileiro, dado seu conflito com a lógica em seu aspecto mais elementar, consoante pacífica orientação dos nossos Tribunais Superiores: “(...) 3. Não se reconhece a possibilidade

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

de apelar em liberdade ao réu que não faz jus à liberdade provisória, em razão do entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08). 4. Ordem denegada. (STJ, HC 184833/MG, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04/05/2011)". Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade, determinando seja expedido ofício de recomendação. Oficie-se autorizando a incineração das drogas. Como a quantia e o objeto apreendidos estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva, declaro seu perdimento, nos termos da lei. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e, oportunamente, archive-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais.

Recursos

Ministério Público: Não houve

Réu: Houve

Defesa: Houve

O MM. Juiz de Direito recebeu o recurso interposto pelo réu, e determinou que fosse providenciado o seu processamento, devendo ser expedida guia de recolhimento provisória.

Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Simone Borges Tomarchio, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi. São Paulo, 19 de julho de 2017.

JOSÉ ROBERTO CABRAL LONGARETTI**Juiz de Direito****Osias Daudt****Promotor(a) de Justiça****Fabiana Camargo Miranda Guerra****Defensor(a)****Réu:**